

주의요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 원격실태조사 및 후속 업무 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 실태조사 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조, 제8조에 따르면 실태조사를 할 때에 점유현황이 확인된 경우 점유자, 점유면적, 사유 등을 조사하여 변상금 부과 등의 조치를 할 수 있도록 실태조사보고서를 작성하여야 하고

‘실태조사 업무처리 기준 수립·시행 안내’에 따르면 드론·항공영상을 활용한 원격실태조사를 우선 하되⁴⁹⁾, 무단점유 등 현장 확인이

49) 신규재산이 대량 수탁되어 실태조사 업무량이 크게 증가하자 항공영상을 활용한 방문 실태조사에서 원격조사를 우선하도록 실태조사기준을 변경함(국유재산기획처-3409, 2020. 6. 26.)

필요한 재산에 대해서는 국유재산시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에 방문 실태조사 대상재산으로 등록하여야 한다.

따라서, 무단점유가 추정되는 재산에 대해서는 방문실태조사 대상으로 국유BPM에 등록하고 방문실태조사를 실시하여 변상금 부과 업무가 적정하게 처리되도록 하여야 한다.⁵⁰⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대구경북지역본부에서 원격실태조사를 실시한 국유재산 중 무단점유가 추정되는데도 후속조치가 없었던 161건⁵¹⁾에 대해 업무 적정성을 점검한 결과

‘경상북도 경주시 ○○○ xxx-x’(◎, 00m²) 소재 국유재산의 경우 2021. 8. 4. 실시한 원격실태조사를 통해 무단점유 중인 현황을 확인하고 국유BPM에 방문실태조사 필요 대상으로 등록하였는데도 감사일 현재 까지 방문실태조사를 실시하지 않아 변상금 사전통지 등의 후속조치가 없었던 것으로 확인되었고

‘경상북도 상주시 ◇◇◇ ◇◇◇ xxx-x’(□, 00m²) 소재 국유재산의 경우 2020. 3. 5. 실시한 원격실태조사를 통해 주택부지로 무단점유 중인 현황을 확인하였는데도 국유BPM에는 방문실태조사 필요 대상으로 등록하지 않고 점유자 정보 등을 확인하지 않아 후속조치가 없었던 것으로 확인되는 등

50) 현장 확인 등 점유자 조사가 불철저한 경우 변상금 부과, 대부계약 등 후속업무 처리가 제한됨

51) 최근 실태조사를 원격으로 실시한 34,416건 중 후속 조치가 없었던 재산을 대상으로 점검함

[별표 5] “국유재산 원격실태조사 및 후속업무 불철저 명세”와 같이 원격실태조사 결과 방문조사 필요성이 있는데도 불구하고 후속업무를 미실시한 사례 97건(전산등록 후 현장확인 미실시 19건 포함)이 확인⁵²⁾되었다.

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과를 수용하면서도 수탁 국유재산 증가에 따른 현장실태조사 실시의 한계를 설명하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 무단점유로 추정되어 방문실태조사가 필요한 국유재산에 대해 실태조사를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바라며,(주의)

방문실태조사가 필요한 97건은 실태조사 등을 통해 점유자 등을 확인하고 변상금 사전통지서를 발송하는 등 후속 업무를 철저히 하기 바랍니다. (통보)

52) 점검 대상 161건 중 잔여 64건은 방문실태조사가 필요하지 않은 것으로 확인됨

[별표 5]

국유재산 원격실태조사 및 후속업무 불철저 명세

순번	국유재산 소재지	재산현황	드론실태 조사일자	불철저 사유
합 계(97건)				
1	“기재 생략”	무단점유	2020. 3. 13.	방문실태조사 미 실시
2		무단점유	2020. 12. 28.	
3		무단점유	2021. 5. 27.	
4		무단점유	2021. 6. 8.	
5		무단점유	2020. 12. 22.	
6		무단점유	2021. 4. 23.	
7		무단점유	2021. 5. 27.	
8		무단점유	2021. 5. 27.	
9		무단점유	2021. 5. 27.	
10		무단점유	2021. 6. 25.	
11		무단점유	2021. 6. 25.	
12		무단점유	2021. 6. 25.	
13		무단점유	2021. 6. 25.	
14		무단점유	2021. 6. 21.	
15		무단점유	2021. 6. 25.	
16		무단점유	2021. 6. 5.	
17		무단점유	2020. 12. 8.	
18		무단점유	2021. 6. 5.	
19		무단점유	2021. 5. 4.	
20	“기재 생략”	무단점유 추정	2020. 12. 16.	방문실태조사 대상 미등록 + 방문실태조사 미 실시
21		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
22		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
23		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
24		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
25		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
26		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
27		무단점유 추정	2020. 12. 22.	
28		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
29		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
30		무단점유 추정	2020. 12. 17.	
31		무단점유 추정	2020. 12. 17.	
32		무단점유 추정	2020. 12. 10.	

순 번	국유재산 소재지	재 산현 황	드론실태 조사일자	불철저 사유
33	“기재 생략”	무단점유 추정	2020. 3. 16.	
34		무단점유 추정	2020. 3. 16.	
35		무단점유 추정	2020. 7. 2.	
36		무단점유 추정	2020. 3. 12.	
37		무단점유 추정	2021. 6. 22.	
38		무단점유 추정	2021. 6. 22.	
39		무단점유 추정	2021. 6. 22.	
40		무단점유 추정	2021. 6. 22.	
41		무단점유 추정	2020. 9. 7.	
42		무단점유 추정	2020. 10. 6.	
43		무단점유 추정	2021. 6. 22.	
44		무단점유 추정	2021. 6. 22.	
45		무단점유 추정	2020. 10. 6.	
46		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
47		무단점유 추정	2021. 1. 14.	
48		무단점유 추정	2021. 6. 24.	
49		무단점유 추정	2020. 3. 5.	
50		무단점유 추정	2020. 3. 6.	
51		무단점유 추정	2020. 12. 7.	
52		무단점유 추정	2021. 6. 14.	
53		무단점유 추정	2021. 6. 10.	
54		무단점유 추정	2021. 6. 14.	
55		무단점유 추정	2021. 6. 14.	
56		무단점유 추정	2021. 6. 14.	
57		무단점유 추정	2020. 9. 1.	
58		무단점유 추정	2021. 6. 19.	
59		무단점유 추정	2021. 6. 19.	
60		무단점유 추정	2020. 12. 10.	
61		무단점유 추정	2020. 12. 18.	
62		무단점유 추정	2021. 6. 3.	
63		무단점유 추정	2021. 6. 2.	
64		무단점유 추정	2020. 12. 8.	
65		무단점유 추정	2021. 6. 19.	
66		무단점유 추정	2020. 7. 14.	
67		무단점유 추정	2020. 7. 14.	
68		무단점유 추정	2020. 7. 14.	

순 번	국유재산 소재지	재 산현 황	드론실태 조사일자	불철저 사유
69	“기재 생략”	무단점유 추정	2020. 7. 14.	
70		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
71		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
72		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
73		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
74		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
75		무단점유 추정	2020. 12. 17.	
76		무단점유 추정	2021. 1. 19.	
77		무단점유 추정	2021. 1. 19.	
78		무단점유 추정	2021. 1. 20.	
79		무단점유 추정	2021. 1. 20.	
80		무단점유 추정	2020. 12. 17.	
81		무단점유 추정	2020. 12. 17.	
82		무단점유 추정	2020. 12. 16.	
83		무단점유 추정	2020. 12. 17.	
84		무단점유 추정	2020. 12. 17.	
85		무단점유 추정	2020. 12. 15.	
86		무단점유 추정	2020. 12. 17.	
87		무단점유 추정	2020. 12. 17.	
88		무단점유 추정	2020. 12. 15.	
89		무단점유 추정	2020. 12. 15.	
90		무단점유 추정	2020. 12. 15.	
91		무단점유 추정	2020. 12. 15.	
92		무단점유 추정	2021. 5. 12.	
93		무단점유 추정	2021. 5. 11.	
94		무단점유 추정	2021. 5. 11.	
95		무단점유 추정	2021. 5. 12.	
96		무단점유 추정	2020. 12. 10.	
97		무단점유 추정	2020. 12. 11.	